

Số: 01/TB- ĐG

Hải Phòng, ngày 18 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) tổ chức đấu giá tài sản sau:

1. Tài sản đấu giá, nguồn gốc, đặc điểm chi tiết tài sản:

1.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 180 m² đất ở tại thửa đất số G8-186, tờ bản đồ số 76 tại địa chỉ: Tổ dân phố Trà Khê, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CX 485603, sổ vào sổ cấp GCN số: CH 00738 do Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh cấp ngày 31/8/2020 cấp cho ông Ngô Văn Phương và vợ là bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, ngày 25/3/2022 chuyển nhượng cho bà Bùi Thị Mai Hương mang CCCD số 031182004459.

1.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản được thế chấp để bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 20336196/2022/HĐTC-BDS.02 ngày 28/3/2022 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng và bà Bùi Thị Mai Hương.

1.3. Đặc điểm chi tiết, hiện trạng của tài sản: Đặc điểm chi tiết được thể hiện tại Chứng thư thẩm định giá số 768/CT-DCSC ngày 11/6/2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn – Dịch vụ về Tài sản – Bất động sản DATC cung cấp.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Bùi Thị Mai Hương; Địa chỉ: Tổ dân phố Thư Trung 1, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

3. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, bước giá, tiền bán hồ sơ:

2.1. Giá khởi điểm: **5.068.000.000 đồng**

(Năm tỷ, không trăm sáu mươi tám triệu đồng).

Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí có liên quan về việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

2.2. Tiền đặt trước: **500.000.000 đồng** (Năm trăm triệu đồng).

Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào tài khoản số 1031234568 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

- Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, tiền đặt trước được xử lý như sau:

+ Khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định tại khoản 5 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

+ Trả lại và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho Người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc nếu không mua được tài sản kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

- Tiền lãi nêu trên (nếu có) được tính theo lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định.

3.3. Bước giá: **20.000.000 đồng** (Hai mươi triệu đồng).

Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

3.4. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: **500.000 đồng/01 hồ sơ**

(Năm trăm nghìn đồng cho một bộ hồ sơ tham gia đấu giá).

4. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, tổ chức đấu giá tài sản:

- Thời gian cho tham khảo, bán hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 18/02/2025 đến 17 giờ 00 ngày 04/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 07 giờ 30 phút ngày 19/02/2025 đến 17 giờ 00 ngày 21/02/2025 tại địa chỉ của tài sản (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 18/02/2025 đến 17 giờ 00 ngày 04/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nhận, nộp phiếu trả giá: Từ khi nộp đủ hồ sơ, tiền đặt trước đến 17 giờ 00 ngày 04/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Từ 14 giờ 30 ngày 07/3/2025.

- Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức phiên đấu giá: Tại Trung tâm DV đấu giá tài sản TP Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng; Điện thoại: 02253.678680.

5. Người tham gia đấu giá; Điều kiện tham dự phiên đấu giá.

*** Người tham gia đấu giá:**

5.1. Người tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

5.2. Người không được tham gia đấu giá:

Người không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 04, Điều 38; Điểm d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản đã được sửa đổi bổ sung.

*** Điều kiện tham dự phiên đấu giá:**

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm các giấy tờ sau:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu có trong hồ sơ), phải ghi đầy đủ các thông tin có trong phiếu đăng ký, không được tẩy, dập xóa phiếu, đổi phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

+ Bản sao Căn cước công dân (có chứng thực).

+ Có giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (đối với tổ chức, doanh nghiệp), đăng ký kinh doanh (đối với hộ kinh doanh); (Bản sao có chứng thực);



+ Trong trường hợp là người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp pháp (theo mẫu có trong hồ sơ); Căn cước công dân (bản sao có chứng thực) của người được ủy quyền;

- Nộp đủ số tiền đặt trước trong thời gian quy định vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (có văn bản ủy quyền hợp pháp).

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết, xin liên hệ: Trung tâm DV đấu giá tài sản TP. Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Điện thoại: 02253.678.680.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Cường

Hải Phòng, ngày 14 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

**Quyền sử dụng đất 180 m² và tài sản trên đất thửa đất số G8-186, tờ bản đồ 76
tại địa chỉ: Tổ dân phố Trà Khê, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh**

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự;
- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài Chính quy định hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định về việc thu, chi, quản lý sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;
- Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 20336196/2022/HĐTC-BDS.02 ngày 28/3/2022 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng và bà Bùi Thị Mai Hương;
- Căn cứ Thỏa thuận xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức đấu giá giữa bên thế chấp là bà Bùi Thị Mai Hương và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng lập ngày 05/02/2025;
- Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 32/HĐ-DVĐG ngày 13/02/2024 giữa bà Bùi Thị Mai Hương và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng về việc đấu giá tài sản;

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản nêu trên, với các điều khoản như sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá

1.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 180 m² đất ở tại thửa đất số G8-186, tờ bản đồ số 76 tại địa chỉ: Tổ dân phố Trà Khê, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CX 485603, sổ vào sổ cấp GCN số: CH 00738 do Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh cấp ngày 31/8/2020 cấp cho ông Ngô Văn Phương và vợ là bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, ngày 25/3/2022 chuyển nhượng cho bà Bùi Thị Mai Hương mang CCCD số 031182004459.

1.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản được thế chấp để bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 20336196/2022/HĐTC-BDS.02 ngày 28/3/2022 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng và bà Bùi Thị Mai Hương.

1.3. Đặc điểm chi tiết được thể hiện tại Chứng thư thẩm định giá số 768/CT-DCSC ngày 11/6/2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn – Dịch vụ về Tài sản – Bất động sản DATC cung cấp.

Điều 2. Giá khởi điểm; Tiền đặt trước; Bước giá; Tiền bán hồ sơ đấu giá.

2.1. Giá khởi điểm: 5.068.000.000 đồng

(Năm tỷ, không trăm sáu mươi tám triệu đồng).

Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí có liên quan về việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

2.2. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào tài khoản số 1031234568 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Sau khi phiên đấu giá kết thúc, tiền đặt trước được xử lý như sau:

+ Khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

+ Trả lại và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho Người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc nếu không mua được tài sản kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Tiền lãi nêu trên (nếu có) được tính theo lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định.

2.3. Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

2.4. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ

(Năm trăm nghìn đồng cho một bộ hồ sơ tham gia đấu giá).

Điều 3. Người tham gia đấu giá; Điều kiện tham gia đấu giá

3.1. Người tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

3.2. Người không được tham gia đấu giá:

Người không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 04, khoản 5 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c nêu trên;

đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

h) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

3.3. Điều kiện tham dự phiên đấu giá:

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm các giấy tờ sau:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu có trong hồ sơ), phải ghi đầy đủ các thông tin có trong phiếu đăng ký, không được tẩy, đập xóa phiếu, đổi phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

+ Bản sao Căn cước công dân (có chứng thực).

+ Có Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (đối với tổ chức, doanh nghiệp), đăng ký kinh doanh (đối với hộ kinh doanh); (Bản sao có chứng thực);

+ Trong trường hợp là người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp pháp (theo mẫu có trong hồ sơ); Căn cước công dân (bản sao có chứng thực) của người được ủy quyền;

- Nộp đủ số tiền đặt trước trong thời gian quy định vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Điều 4. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian cho tham khảo, bán hồ sơ mời đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 18/02/2025 đến 17 giờ 00 ngày 04/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 07 giờ 30 phút ngày 19/02/2025 đến 17 giờ 00 ngày 21/02/2025 tại địa chỉ của tài sản (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 18/02/2025 đến 17 giờ 00 ngày 04/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nhận, nộp phiếu trả giá: Từ khi nộp đủ hồ sơ, tiền đặt trước đến 17 giờ 00 ngày 04/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Từ 14 giờ 30 ngày 07/3/2025.

- Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức phiên đấu giá: Tại Trung tâm DV đấu giá tài sản TP Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng; Điện thoại: 02253.678680.

** Các yêu cầu đối với việc nộp tiền đặt trước:*

- Khi nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải ghi rõ tên tài sản đấu giá trên Giấy nộp tiền.

- Người không trúng đấu giá và không vi phạm quy định tại Điều 12 của Quy chế này sẽ được hoàn trả lại tiền đặt trước như sau:

+ Nếu người tham gia đấu giá lựa chọn nhận tiền đặt trước bằng chuyển khoản: Trung tâm thực hiện chuyển trả theo số tài khoản đăng ký trên đơn của người tham gia (phí chuyển khoản và nhận lại tiền chuyển khoản do người tham gia đấu giá chịu).

+ Nếu người tham gia đấu giá lựa chọn nhận tiền đặt trước bằng tiền mặt: Việc hoàn trả tiền đặt trước được thực hiện tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)- Chi nhánh Nam Hải Phòng.

Lưu ý: Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp nộp tiền đặt trước mà ủy quyền cho người khác nộp thay (có văn bản ủy quyền hợp pháp) thì trên giấy nộp tiền ghi tên người được ủy quyền nhưng phần nội dung trên giấy nộp tiền phải ghi rõ họ tên người đăng ký tham gia đấu giá. Khi trả tiền đặt trước, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng sẽ trả tiền dựa trên danh sách người đăng ký tham gia đấu giá. Khi đến ngân hàng nhận lại tiền đặt trước, người đăng ký tham gia đấu giá mang theo giấy nộp tiền, Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (bản chính) để đối chiếu.

Nội dung nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá ghi rõ như sau:

Họ và tên người đăng ký tham gia đấu giá, Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá + tên tài sản (VD: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá 180 m² đất Dương Kinh).

Điều 5. Nguyên tắc đấu giá; Hình thức, phương thức đấu giá.

5.1. Nguyên tắc đấu giá:

- Việc đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tuân thủ quy định của pháp luật.

5.2. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá: Phiên đấu giá chỉ được mở khi có từ hai người đăng ký tham gia đấu giá trở lên.

- Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá chỉ được tiến hành sau khi đã tổ chức cuộc đấu giá lần đầu nhưng không thành và được thực hiện như sau: Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia cuộc đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá, hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

- Trong trường hợp không có người đăng ký tham gia đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thông báo cho bà Bùi Thị Mai Hương biết để điều chỉnh giá khởi điểm hoặc có biện pháp giải quyết khác.

5.3. Hình thức, phương thức đấu giá :

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 6. Quy định đối với phiếu trả giá và cách thức ghi phiếu trả giá

6.1. Quy định đối với phiếu trả giá:

- Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng phát hành và phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- + Phiếu trả giá phải được người tham gia đấu giá ký tên và ghi rõ họ tên.
- + Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát.
- + Số tiền ghi trên Phiếu trả giá bằng số và bằng chữ bắt buộc phải trùng khớp nhau.
- + Phiếu trả giá được bọc bằng chất liệu bảo mật, đựng trong phong bì do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng phát hành có chữ ký niêm phong của người tham gia đấu giá vào các mép của phong bì, ngoài phong bì phải đề tên, địa chỉ của người tham gia đấu giá, tài sản đấu giá. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng trong thời hạn quy định và được Trung tâm bỏ vào thùng phiếu.

- Phiếu trả giá không hợp lệ là các phiếu trả giá không đáp ứng được ít nhất một trong các yêu cầu đã nêu đối với phiếu trả giá hợp lệ.

- Trước khi nộp phiếu trả giá khách hàng phải tự kiểm tra lại, nếu phát hiện có sự sai sót được đổi phiếu trả giá khác. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng không chấp nhận mọi sự thay đổi, bổ sung đối với những phiếu trả giá đã được bỏ vào thùng phiếu.

- Mỗi người tham gia đấu giá chỉ được trả giá 01 lần (01 phiếu trả giá) cho 01 lô đất tham gia đấu giá.

- Thùng phiếu phải được niêm phong khi hết thời hạn nộp phiếu. Việc niêm phong thùng phiếu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thực hiện có sự tham gia của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá và cán bộ tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và được lập thành biên bản. Phiếu trả giá của từng người tham gia đấu giá được đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mở niêm phong và được công bố tại phiên đấu giá. Việc mở niêm phong thùng phiếu và phiếu trả giá có sự chứng kiến của đại diện của bà Bùi Thị Mai Hương, đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng và ít nhất một người tham gia đấu giá.

- Trước khi nộp phiếu trả giá khách hàng phải tự kiểm tra lại, nếu phát hiện có sự sai sót được đổi phiếu trả giá khác.

- Mỗi người tham gia đấu giá chỉ được trả giá 01 lần (01 phiếu trả giá) cho 01 tài sản đấu giá.

6.2. Cách thức ghi phiếu trả giá:

- Chỉ những người tham gia đấu giá đã có phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản mới được ghi giá vào Phiếu trả giá (trong trường hợp nhờ người ghi giá thay thì người tham gia đấu giá đã có phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải ký xác nhận vào Phiếu trả giá).

- Giá trả trong phiếu phải bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm tối thiểu 01 bước giá.

Điều 7. Trình tự, thủ tục điều hành cuộc đấu giá; Nội quy phiên đấu giá:

7.1. Thủ tục vào Phòng đấu giá:

- Mỗi tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá chỉ được 01 người tham dự trong Phòng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải xuất trình Căn cước công dân, Giấy uỷ quyền hợp pháp (nếu có), Biên lai thu tiền đặt trước hoặc Giấy nộp tiền đặt trước.

7.2. Trình tự, thủ tục điều hành phiên đấu giá:

- Tại buổi công bố giá đã trả của người tham dự phiên đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc, đọc quy chế; công bố danh sách người tham dự phiên đấu giá và điểm danh để xác định người tham dự phiên đấu giá, nhắc lại mức giá khởi điểm, phát số cho người tham gia đấu giá.

- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ;

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá.

- Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá;

- Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá;

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Trường hợp rút lại giá đã trả: Tại buổi công bố giá đã trả của người tham dự phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá;

- Các trường hợp đấu giá tiếp: Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Giá trả ở mỗi vòng phải cao hơn giá trả liền kề trước đó tối thiểu một bước giá (*Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá liền kề*). Sau mỗi vòng

trả giá, người điều hành công bố phiếu có giá trả cao nhất. Nếu có một người có phiếu trả giá cao nhất mà những người tham dự phiên đấu giá còn lại không có nhu cầu trả giá tiếp thì người có phiếu trả giá cao nhất ở vòng trả giá là người trúng đấu giá. Nếu nhiều người cùng có phiếu trả giá cao nhất bằng nhau, nhưng không có yêu cầu trả giá tiếp nữa thì sẽ tổ chức bốc thăm giữa những người đó. Người nào trúng thăm là người trúng đấu giá.

- Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá:

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Nếu có từ hai người trở lên cùng trả một mức giá cao nhất liền kề như trường hợp trên cùng chấp nhận mua tài sản thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc không có người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá thì không thành.

7.3. Nội quy phiên đấu giá:

- Người tham dự phiên đấu giá phải ngồi đúng vị trí quy định dưới sự hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

- Người tham dự phiên đấu giá không được tự ý rời khỏi vị trí quy định khi chưa được sự đồng ý của Người điều hành cuộc đấu giá; Không gây mất trật tự trong Phòng đấu giá.

- Người tham dự phiên đấu giá không được sử dụng điện thoại và các phương tiện thông tin khác trong Phòng đấu giá.

- Người tham dự phiên đấu giá không được ghi âm, ghi hình trong Phòng đấu giá.

Điều 8. Ký Biên bản đấu giá; Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định thì người có tài sản và người trúng đấu giá ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Điều 9. Thời hạn, phương thức thanh toán, bàn giao tài sản

9.1. Thời hạn, phương thức thanh toán:

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản, người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ số tiền mua tài sản (trừ khoản tiền đặt trước khi tham gia đấu giá) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng theo số tài khoản quy định trong Hợp đồng mua bán tài sản.

9.2. Bàn giao tài sản và giấy tờ kèm theo:

- Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản, Bà Bùi Thị Mai Hương và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng có trách nhiệm bàn giao tài sản đấu giá cùng toàn bộ giấy tờ gốc có liên quan đến tài sản cho người mua được tài sản đấu giá và chịu trách nhiệm giải quyết các phát sinh liên quan đến việc bàn giao tài sản (nếu có), trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

- Địa điểm bàn giao tài sản đấu giá: Tại địa chỉ của tài sản.

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng có trách nhiệm giao Biên bản đấu giá cho người trúng đấu giá sau khi tổ chức phiên đấu giá.

Điều 10. Dừng thực hiện Hợp đồng

Trước thời điểm mở cuộc đấu giá tài sản 01 ngày (ngày làm việc), bà Bùi Thị Mai Hương có thể yêu cầu Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng dừng thực hiện Hợp đồng này trong các trường hợp sau:

- Bên thế chấp nhận lại tài sản khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với bên nhận thế chấp và các chi phí phát sinh do việc chậm thực hiện nghĩa vụ.

- Phát sinh tranh chấp giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng và bên thế chấp tài sản trong việc thực hiện thỏa thuận giữa 02 bên về xử lý tài sản thế chấp.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng phải thông báo cho Người tham gia đấu giá và hoàn trả khoản tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình tổ chức đấu giá đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác.

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phòng đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

g) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

h) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 12. Xử lý vi phạm.

12.1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

a) Có các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản, Điều 11 Quy chế này;

b) Là người đã trả giá cao nhất nhưng rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

12.2. Người tham dự phiên đấu giá không được hoàn trả tiền đặt trước, nếu vi phạm một trong những quy định sau:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

d) Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

Những nội dung khác có liên quan khác không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi hành và theo quy định của pháp luật./.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Cường